

2022년 상반기 외부강의 등 실태점검 결과보고서

2022. 8.



한국사회적기업진흥원
Korea Social Enterprise Promotion Agency

청 렬 감 사 팀

I. 점검개요

1. 추진근거 및 목적

- (추진근거) 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」 제10조 및 임직원행동강령 제30조 (외부강의 등의 사례금 수수제한) 10항

* 청렴감사팀-138(2021.3.19.) 2022년 공직복무관리 추진계획(안)

- (목적) 외부강의 등* 신고 이행실태 점검과 조치를 통하여 임직원 행동강령 준수 의식 강화와 부패예방 및 청렴한 조직문화 조성

* 외부강의 등이란 '강의'에만 한정된 것은 아니며 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등을 포함하는 개념

<청탁금지법 및 임직원 행동강령 상 '외부강의 등' 정의>

청탁금지법 제10조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ① 공직자등은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)의 대가로서 대통령령으로 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

임직원 행동강령 제30조(외부강의등의 사례금 수수 제한) ① 임직원은 자신의 직무와 관련되거나 그 지위·직책 등에서 유래되는 사실상의 영향력을 통하여 요청받은 교육·홍보·토론회·세미나·공청회 또는 그 밖의 회의 등에서 한 강의·강연·기고 등(이하 "외부강의등"이라 한다)의 대가로서 별표 5에서 정하는 금액을 초과하는 사례금을 받아서는 아니 된다.

2. 점검대상 및 범위 등

- 점검대상: 전 임직원
- 점검범위: 2022.1.1.~6.30.(강의일 기준) 전 직원의 외부강의 신고 내역(225건)
- 점검기간 : 2022.8.1.~8.5.(사전 보완기간: 7.22.~7.29.)
- 점검반 : 청렴감사팀장 강경흠, 4급 김영일 등 2명
- 점검방법 : 서면 및 (필요 시)실지점검
 - 행정정보시스템 ‘외부강의 신고현황’ 등록자료 확인
 - 개인별 신고서, 출장부, 여비발의내역, 근무상황부 등 확인
 - 요청기관의 공문(강의·회의 등 일시, 장소, 대가) 대조
 - 필요 시 해당부서 실지조사 실시
 - 대상자별 소명 및 보완기간 부여 및 감사담당자 최종 확인

3. 점검중점 사항

- 외부강의·회의 등 신고 누락 및 기한 내 신고(보완) 여부
- 대가기준 준수 및 초과사례금 반환 여부
- 월 3회 횡수초과 여부 및 횡수 초과 시 기관장 승인 여부
- 외부강의·회의 참석 시 근태처리 적정성, 여비 이중 수령 여부 등

4. 감사결과 처리

- 점검 종료 후 ‘22.8.26.에 비상임감사에게 주요 지적사항 및 향후 처리대책에 대한 보고 및 처분결과에 대한 최종 검토를 거쳐 감사 결과 최종 확정

II. 점검결과

1. 총평

- 본 점검은 2022.1.1.부터 2022.6.30.(강의일 기준) 간 진흥원 임직원의 외부강의 등 활동에 있어 관련 법령 및 규정 준수 여부 점검 등 공직기강을 제고하고자 실시하였다.
- 점검결과 공정한 직무수행을 저해하는 사례는 없었으나 아래와 같은 규정 위반이 발생하였으므로 이를 지적하고 주의를 환기하여 「임직원 행동강령」 및 「복무규정」 등 관련 규정을 준수하도록 강조할 필요가 있다.

<주요 분야별 위반사례 현황>

연 번	주요 분야	관련 규정	위반사례
1	월 3회를 초과한 외부강의 등 활동 시 기관장 사전 승인을 득할 것	임직원 행동강령	월 3회 초과에도 불구하고 사전 승인 누락
2	대가를 수령하는 외부강의 등 활동 시 10일 이내 신고	청탁금지법	위반사례 없음
3	대가 상한액을 초과한 대가수령 금지		
4	외부강의 등 활동시 근무상황부 작성 철저	복무규정	출장부 작성 누락
5	시간강사, 겸임교수 위촉 1월 이상 지속 출강 시 기관장 승인을 득할 것	임직원 행동강령, 복무규정 등	위반사례 없음
6	외부강의 대가 수령 시 여비 중복 지급 금지		

- 또한 기관의 외부강의 신고 현황 및 관리 실태를 점검한 결과,
 - 위촉사실을 증빙할 수 있는 관계기관의 공문을 수령하지 않고 유선·업무연락(메일, 문자 등)으로 외부강의 일정 등을 확인한 바, 점검 시 당사자의 진술과 신고 내용에 의존할 수 밖에 없었으며,
 - 청탁금지법과 달리 외부강의 등을 사전에 신고하도록 하고 있어 신고서 작성 시 강의대가 등을 공란으로 하고 추후 강의대가 지급 후 이를 추가 작성하도록 하는 등 불필요한 행정 낭비를 초래하는 점을 확인하였다.

* 청탁금지법 상 신고 대상 외부강의는 강의일로부터 10일 이내 신고

- 이에 따라 기관의 외부강의 신고제도 및 관리방안을 검토하여 보다 효율적인 제도 운영을 기할 필요가 있는 것으로 판단된다.

<외부강의 신고 현황 관리 제도 개선 방안>

구분	현행	개선(안)	검토 사유
신고 대상	모든 외부강의	대가를 수령하는 외부강의* (국가·지자체 의뢰한 경우 제외)	청탁금지법 개정(2020.5.27.) 반영
강의 신고	사전신고	강의일로부터 10일 이내 신고	
위촉 공문	강의신고 시 공문 첨부 (권장사항)	강의신고 시 공문 등 근거자료를 누락하는 경우 감사규정 감사결과 처분기준표 16. 각종 지시사항 이행 소홀에 준하여 처분 요구	청탁금지법 준수 여부 등을 확인하기 위한 근거자료 첨부 필요

* 신고의무가 없는 강의라 하더라도 위촉요청 공문은 수령하여 그룹웨어 내 등록

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원, 명)

합 계			징계 (인원)	경고 (인원)	주의 (인원)	시정(금액)		개선	권고	통보	고발 (인원)	모범사례 (인원)
총건수	신분 상조치 인원	재정 상조치 금액				변상 (금액)	회수 (금액)					
4건	4명	-	-		4건 (4명)	-	-	-	-	-	-	-

3. 분야별 지적사항

- 월 3회 초과 시 기관장 승인 누락: 1건
- 출장신청서 작성 등 복무관리 소홀: 3건

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분 기준

- 「징계규정」 제35조(감사결과 통보)에 의하면, 신분상 문책기준으로 위법·부당한 사안은 고의·중과실·경과실로 구분하고 별표 4의 감사결과처분 기준표에 의하면 복무기강 위반의 경우 지참, 무단이석 등의 경우, 월 횟수에 따라 주의에서 부터 징계까지로 규정, 각종 지시사항 이행 소홀의 경우 주의에서부터 징계까지로 규정

< 감사결과 처분기준표 >

위법부당유형	처분기준	고 의			중과실		경과실
		담당자	직 상	차상	담당자	직상	관련자
10. 복무기강							
가. 지참, 무단이석 등							
- 월 5회 이상		징계 (당사자)	-	-	경고	주의	주의
- 월 2회		-	-	-	경고 (당사자)	-	-
16. 각종 지시사항 이행 소홀		징계	경고	주의	경고/주의	주의	주의

- 「외부강의등의 수행 시 준수사항 및 위반사항 조치기준」(고용노동부 감사관실, 2019. 2.)을 참고하면, 외부강의 등 신고 관련 위반 시 위반 유형별로 주의촉구에서부터 징계까지로 규정

위반사항	조치기준	세부 조치내용							
가. 외부강의등 신고 의무 불이행		○ (미신고) 외부강의등을 수행하고 신고하지 않은 경우 징계처분 - 다만, 미신고 건수 등 위반 행위의 경중에 따라 주의 또는 경고 조치 가능 ○ (사후신고) 미리 신고하는 것이 곤란하여 외부강의등을 마친 날부터 2일 이내에 신고한 경우 이외의 사후신고에 대해 징계처분 - 다만, 신고 지연일수, 건수 등 위반 행위의 경중에 따라 주의(촉구) 또는 경고 조치 가능							
		위반내용	미신고			사후신고			
		조치기준	징계	경고	주의	징계	경고	주의	주의촉구

조치기준		세부 조치내용		
위반사항				
나. 초과사례금 신고 및 반환 의무 불이행		○ 초과사례금을 받고 신고 또는 반환하지 않은 경우 징계처분 (신고 및 반환 조치를 모두 하지 않은 경우 과태료 부과 병행) - 다만, 위반 행위의 경중에 따라 주의 또는 경고 조치 가능		

2. 처분요구 검토결과

가. 외부강의 등 신고처리 부적정

- 월 3회를 초과하여 외부강의 등을 실시하면서 기관장의 사전 승인을 누락한 사실이 1회 있는 직원(1명)에 대해 ‘주의’ 조치 요구

나. 외부강의 시 사전 출장허가 등 복무관리 부적정

- 점검 기간 중 사전 출장허가 없이 외부강의 등을 실시한 사실이 있는 직원(3명)에 대해 ‘주의’ 조치 요구

3. 처분요구사항 일람표

지적사항		처 분 요 구 유 형 별(명)						합계	조치 기한
		신분상			행정상		재정상		
		징계	경고	주의	개선	통보	시정		
1	외부강의 등 신고처리 부적정	-	-	1 (1명)	-	-	-	1건 (1명)	30일
2	외부강의 등 복무관리 부적정	-	-	3 (3명)	-	-	-	3건 (3명)	30일

4. 신분상 조치요구 인원 상세

제목	성명	소속	직위/직급	처분 요구
외부강의 등 신고처리 부적정	000	000	000	주의
외부강의 등 복무관리 부적정	000	000	000	주의
	000	000	000	주의
	000	000	000	주의

IV. 행정사항

- (지적사항) 소관부서(경영지원팀)에 처분 및 조치 요구
- (점검결과) 공공감사정보시스템 등록, 경영공시 실시 등